Департамент жилищного обеспечения
Минобороны России

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ



Москва, 2015

Общероссийская общественная
организация
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ»



Уважаемые коллеги!

Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации нацелен на оптимальное и качественное решение вопросов создания для военнослужащих, граждан уволенных с военной службы и членов их семей комфортных жилищных условий, как одного из условий обеспечения боеготовности Вооруженных Сил Российской Федерации .
Желаю Вам отменного здоровья, успехов в службе, семейного счастья, благополучия, душевного комфорта!

С уважением, ***С. Пирогов***

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие обеспечение жильем военнослужащих 3

1.2. Нормативные правовые акты Минобороны России по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих 4

1.3. Категории лиц, обеспечиваемых жилыми помещениями Министерством обороны Российской Федерации. 4

1.4. Формы обеспечения жилыми помещениями 5

1.5. Порядок обеспечения жилыми помещениями 6

2. СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

2.1. Порядок признания военнослужащего нуждающимся в служебном жилом помещении 7

2.2. Образцы оформления документов для постановки на учет нуждающихся в служебных жилых помещениях. 8

2.3. Оформление договора найма служебного жилого помещения 9

2.4. Порядок расторжения договора найма служебного жилого помещения. 10

2.5. Освобождение служебного жилого помещения 11

2.6. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения. 12

2.7. Порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения. 13

3. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

3.1. Порядок признания военнослужащего нуждающимся в жилых помещениях. 14

3.2. Действия по намеренному ухудшению жилищных условий . . .. .15

3.3. Решение о признании (отказе в признании) военнослужащих нуждающимися в жилых помещениях 16

3.4. Дата постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях 17

3.5. Снятие с жилищного учета. 18

3.6. Очередность предоставления жилых помещений. 19

3.7. Порядок предоставления жилых помещений 20-21

3.8. Отказ от предоставляемого жилого помещения. 22

3.9. Норма предоставления жилого помещения. 23-24

3.10. Принятие решения о предоставлении жилого помещения 25

3.11. Освобождение занимаемого жилого помещения 26

4. НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА. ГЖС

4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих. 27

4.2. Категории обязательных участников накопительно-ипотечной системы и основания для включения их в реестр. 28

4.3. Категории добровольных участников накопительно-ипотечной системы и основания для включения в реестр 29

4.4. Включение в реестр участников накопительно-ипотечной системы . 30

4.5. Подготовка сведений об участниках накопительно-ипотечной системы, имеющих право на использование накоплений для жилищного обеспечения и изъявивших желание его реализовать 31

4.6. Внесение изменений в реестр участников накопительно-ипотечной системы 32

4.7. Исключение из реестра участников накопительно-ипотечной системы 33

4.8 Подготовка сведений об участниках накопительно-ипотечной системы, изъявивших желание получить целевой жилищный заем 34

4.9. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы .35-36

5. ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ

5.1. Субсидия для приобретения или строительства жилого помещения 37

5.2. Расчет жилищной субсидии 38-40

5.3. Порядок предоставления жилищной субсидии. 41-42

6. ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

6.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок рассмотрения обращений граждан 43

6.2. Порядок рассмотрения обращений граждан. 44

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНОВ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Органы жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации 45

8. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ. 46-47

1.1. Основные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие обеспечение жильем военнослужащих

1. Конституция Российской Федерации
2. Жилищный кодекс Российской Федерации
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Федеральный закон от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004г. № 909 «О порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим-гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей»
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011г. № 512 «О порядке признания нуждающимися в жилых помещениях военнослужащих – граждан Российской Федерации, обеспечиваемых на весь период военной службы служебными жилыми помещениями, и предоставления им жилых помещений в собственность бесплатно»
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013г. № 942 «Об утверждении Правил оплаты военнослужащими, нуждающимися в улучшении жилищных условий, дополнительной общей площади жилого помещения, превышающей норму предоставления площади жилого помещения, установленную статьей 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2014г. № 76 «Об утверждении Правил расчета субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений), предоставляемой военнослужащим – гражданам Российской Федерации и иным лицам в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих»
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 июня 2000 г. N 752-р «О перечне имеющих жилищный фонд закрытых военных городков Вооруженных Сил Российской Федерации и органов федеральной службы безопасности»

1.2. Основные нормативные правовые акты Минобороны России по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих

1. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 1280 «О предоставлении военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору социального найма и служебных жилых помещений»;
2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13 октября 2011 г. № 1850 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 512»;
3. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. N 2050 «Об утверждении Порядка формирования списков граждан - участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, состоящих на учете в Министерстве обороны Российской Федерации и изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году, учета граждан, проживающих на территории закрытых военных городков, оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в Вооруженных Силах Российской Федерации»;
4. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 485 «Об организации в Вооруженных Силах Российской Федерации работы по предоставлению служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитии лицам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации»;
5. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 510 «Об утверждении порядка предоставления субсидии для приобретения или строительства жилого помещения военнослужащим-гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, и гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы».

1.3. Категории лиц, обеспечиваемых жилыми помещениями Минобороны России



1.4. Формы обеспечения жилыми помещениями

Служебные жилые помещения
(договор найма служебного жилого помещения)

предоставляются военнослужащим – гражданам, проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей

не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место военной службы

по нормам и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации

★ ★ ★

Жилые помещения для постоянного проживания *по избранному месту жительства*
(договор социального найма, передача в собственность бесплатно, жилищная субсидия)

предоставляются военнослужащим – гражданам, **признанным нуждающимся в жилых помещениях**, и членам их семей:

заключившим 1-й контракт
о прохождении военной службы
после 1.01.1998г.
при условии:

- увольнения с военной службы по льготным основаниям при общей продолжительности военной службы **10 лет и более**

- достижения общей продолжительности военной службы **20 лет и более**;

заключившим 1-й контракт
о прохождении военной службы
до 1.01.1998г.
(за исключением курсантов военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций военного образования)

- *при увольнении* с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы **10 лет и более**

★ ★ ★

Жилые помещения для постоянного проживания
по последнему месту прохождения военной службы
(договор социального найма, передача в собственность бесплатно, жилищная субсидия)

предоставляются военнослужащим – гражданам, признанным нуждающимся в жилых помещениях,
и членам их семей при условии

заключения 1-го контракта
о прохождении военной службы **до 1.01.1998г.**
(за исключением курсантов военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций военного образования)

1.5. Порядок обеспечения жилыми помещениями военнослужащих

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, которые назначены на воинскую должность после окончания ВУЗов

(для прапорщиков, мичманов **заключен первый контракт**)

до 1.01.1998г.

обеспечиваются по последнему месту прохождения военной службы:

- жилыми помещениями по договору социального найма;
- жилые помещения в собственность бесплатно;
- жилищной субсидией.

после 1.01.1998г.

подлежат обеспечению служебным жилым помещением на весь срок военной службы.

по достижении **20 лет** общей продолжительности военной службы приобретают право на обеспечение по избранному постоянному месту жительства:

- жилыми помещениями по договору социального найма;
- жилые помещения в собственность бесплатно;
- жилищной субсидией.

Военнослужащие, подлежащие увольнению
(зачислены в распоряжение до обеспечения жилыми помещениями)
которые назначены на воинскую должность после окончания ВУЗов
(для прапорщиков, мичманов **заключен первый контракт**)
до 1.01.1998г.
и после 1.01.1998 г.

обеспечиваются

- жилыми помещениями по договору социального найма;
- жилые помещения в собственность бесплатно;
- жилищной субсидией.

2.1. Порядок признания военнослужащих нуждающимися в служебных жилых помещениях[1]

Для обеспечения служебными жилыми помещениями военнослужащий **подает** в уполномоченный орган жилищного обеспечения *(территориальный отдел или отделение регионального управления Департамента жилищного обеспечения)*

заявление по рекомендуемому образцу, к которому прилагаются *следующие документы*:

- копии документов, удостоверяющих личность военнослужащего и членов его семьи *(копии паспортов, свидетельства о рождении детей)*
- справка о прохождении военной службы
- копии свидетельств о заключении (расторжении) брака – при наличии брака (расторжении брака)
- сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности военнослужащему и членам его семьи по месту прохождения службы *(заполняется по утвержденной форме)*
- справка о сдаче служебного жилого помещения (необеспеченности служебным жилым помещением) по прежнему месту военной службы (в том числе жилого помещения маневренного фонда или в общежитии)

После предоставления документов военнослужащий *признается* **нуждающимся в служебном жилом помещении**, о чем ему *направляется* **уведомление**

Военнослужащему **в порядке очередности** *предоставляется* служебное жилое помещение

о чем ему *направляется* **сообщение**

В случае согласия военнослужащего с предоставленным жилым помещением с ним *заключается* **договор найма**

В случае отказа от предоставленного служебного жилого помещения военнослужащий *остается состоять* на учете **до предоставления** другого жилого помещения

В случае отсутствия служебных жилых помещений по желанию военнослужащих – граждан

им ежемесячно *выплачивается* **денежная компенсация** за наем (поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации

[1] Определен Инструкцией о предоставлении военнослужащим – гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, служебных жилых помещений, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010г. № 1280.

2.2. Образцы оформления документов для постановки на учет нуждающихся в служебных жилых помещениях

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 1
к Инструкции (п. 2)

Рекомендуемый образец

(наименование структурного подразделения уполномоченного органа Министерства обороны Российской Федерации)
от ЛЕЙТЕНАНТА СИДОРОВА В.И.
(воинское звание, Ф.И.О.)
проживающего (зарегистрированного) по адресу
119160, г. МОСКВА, ул. ЗНАМЕНКА, д. 19
(индекс, почтовый адрес)
8(916)001-00-00, 8(495)696-00-00
(контактные телефоны)
SIDOROV.V.I.@mail.ru
(электронный адрес)

Заявление

Прошу предоставить мне, ЛЕЙТЕНАНТУ СИДОРОВУ ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ,
(воинское звание, Ф.И.О.)
служебное жилое помещение по месту прохождения военной службы.
Паспорт 01 00 000001, УФМС по г. МОСКВЕ, 01.01.2014 г.
(серия, номер, кем и когда выдан)
Удостоверение личности АА № 0000001, КОМАНДИРОМ В/Ч 10001, 20.06.2013.
(серия, номер, кем и когда выдано)
Личный номер У-100001
Первый контракт о прохождении военной службы заключен (для офицеров – дата получения офицерского звания в связи с окончанием военного образовательного учреждения профессионального образования) "20" ИЮНЯ 2013 г.
Место прохождения военной службы В/Ч 10001 (г. МОСКВА)
(наименование органа военного управления, воинской части, организации)
Состав семьи:
супруга (супруг) СИДОРОВА АННА ИВАНОВНА - 01.01.1990 г.р.
(Ф.И.О., дата рождения)
дети: —
(Ф.И.О., дата рождения)
иные члены семьи: —
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
Я и члены моей семьи жилых помещений в собственности (доли в собственности на жилые помещения), а также по договору социального найма по месту прохождения мной военной службы не имеем (~~имеем~~)
(ненужное зачеркнуть)
(сведения о жилых помещениях, состоящих в собственности военнослужащего и членов семьи, или по договору социального найма, занимаемых по прежнему месту военной службы (жительства))
Я и члены моей семьи согласны на обработку и использование уполномоченным органом Министерства обороны Российской Федерации представленных персональных данных в целях принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения.

Подпись заявителя Сидоров
Подписи совершеннолетних членов семьи Сидорова

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

К заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (номер документа, кем и когда выдан)	Количество листов	Примечание
1	УД. ЛИЧНОСТИ	АА № 0000001	4 Л.	
2	КОПИИ ПАСПОРТОВ	СИДОРОВ В.И., СИДОРОВА А.И.	10 Л.	
3	КОПИЯ С-ВА О БРАКЕ	ОТ 15.07.2013 Г.	1 Л.	
4	СПРАВКА О СОС. /СЕМ.	№ 1 ОТ 25.08.2013 Г.	1 Л.	
5	СПРАВКА О НР. В/СЛ.	№ 2 ОТ 25.08.2013 Г.	1 Л.	
6	КОПИЯ УЧ. СПРАВКИ	№ 101 ОТ 20.06.2013 Г.	1 Л.	
7.	СВЕДЕНИЯ № 2		2 Л.	

Подпись заявителя В.И. Сидоров
(инициалы, фамилия)
"26" ФЕВРАЛЯ 2014 г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 2
к Инструкции (п. 2)
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 15.04.2011 № 509)

Рекомендуемый образец

Сведения
о наличии (отсутствии) жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности военнослужащему и членам его семьи по месту прохождения военной службы

Я, Сидоров Василий Иванович 01.01.1990 г.р., У-100001
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, личный номер военнослужащего)
паспорт 01 00 000001, В/Ч 10001, ИНЖЕНЕР РОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ
(основное место работы или службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: г. МОСКВА, ул. ЗНАМЕНКА, д. 19
(адрес места жительства и вид занимаемого жилого помещения)
подъезд (найм) г. МОСКВА, ул. МОСКОВСКАЯ д. 1, корп. 4, кв. 1
сообщаю сведения о себе и о членах семьи:
1. Сидоров Василий Иванович 01 00 000001, УФМС по г. Москве, 01.01.1990 г.
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные (данные свидетельства о рождении лица, не имеющего паспорта), дата рождения, степень родства)
2. Сидорова Анна Ивановна, 01 00 000002, УФМС по г. Москве, 01.01.1990 г.
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные (данные свидетельства о рождении лица, не имеющего паспорта), дата рождения, степень родства)
3. —
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные (данные свидетельства о рождении лица, не имеющего паспорта), дата рождения, степень родства)
4. —
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные (данные свидетельства о рождении лица, не имеющего паспорта), дата рождения, степень родства)

I. Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности мне и членам моей семьи на территории г. МОСКВА и МОСКОВСКАЯ ОБЛ. НЕ ИМЕЕМ
(наименование субъекта Российской Федерации)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Паспорт (свидетельство о рождении), серия, номер, кем и когда выдан	Почтовый адрес	Вид имущества, площадь, кв. м	Основание пользования (договор социального найма или на основании права собственности), дата и реквизиты договора
1	СИДОРОВА А.И.	01 00 000 002 УФМС по г. Москве	г. ХАБАРОВСК, УЛ. СВЯЗИ, Д. 1 КВ. 61, 32 КВ.М	1/7 ДОЛИ	ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ОТ 01.01.2008 Г.
2					
3					

II. Денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений, субсидии в виде безвозмездной финансовой помощи или государственные жилищные сертификаты (ГЖС) мною и членами моей семьи НЕ ПОЛУЧАЛИСЬ
(указывается "не получались" или "получались";
в случае получения денежных средств или безвозмездной финансовой помощи указать
орган, осуществивший выплату, дату и сумму выплаты;
в случае получения ГЖС – орган, выдавший ГЖС, серию и номер ГЖС, место реализации)

III. Сведения об участии в приватизации жилых помещений мной и членами моей семьи на территории г. МОСКВА и МОСКОВСКАЯ ОБЛ., НЕ УЧАСТВОВАЛИ
(наименование субъекта Российской Федерации)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Паспорт (свидетельство о рождении), серия, номер, кем и когда выдан	Почтовый адрес	Вид имущества, площадь, кв. м	Дата и реквизиты договора о передаче жилья в собственность
1	СИДОРОВА А.И.	01 00 000002, УФМС по г. Москве	г. ХАБАРОВСК, УЛ. СВЯЗИ, Д. 1 КВ. 1	1/7 ДОЛИ КВ-РЫ 32 КВ. М	АДМИНИСТРАЦИЯ ХАБАРОВСКА, 01.01.1998 Г.
2					
3					
4					

Я и члены моей семьи * достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем. Даем согласие на проведение уполномоченными органами Министерства обороны Российской Федерации проверки представленных сведений в федеральных органах исполнительной власти, включая Федеральную налоговую службу, Федеральную миграционную службу, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а также согласие на обработку персональных данных.
В случае изменения представляемых сведений обязуемся в течение пяти дней направить в уполномоченный орган и (или) структурное подразделение уполномоченного органа измененные сведения согласно указанному образцу.
"26" ФЕВРАЛЯ 2014 г. Сидоров В.И.
(подпись военнослужащего, Ф.И.О.)
"26" ФЕВРАЛЯ 2014 г. Сидорова А.И.
(подпись совершеннолетнего члена семьи, Ф.И.О.)
"__" _____ 20__ г. _____
(подпись совершеннолетнего члена семьи, Ф.И.О.)
"__" _____ 20__ г. _____
(подпись совершеннолетнего члена семьи, Ф.И.О.)
Я, ЛЕЙТЕНАНТ СИДОРОВ В.И.
(воинское звание, Ф.И.О. военнослужащего)
предупрежден о привлечении к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от характера и тяжести совершенного правонарушения.
"26" ФЕВРАЛЯ 2014 г. Сидоров В.И.
(подпись военнослужащего, Ф.И.О.)
Подпись военнослужащего и членов его семьи заверяю.
"26" ФЕВРАЛЯ 2014 г. КОМАНДИР В/Ч 10001 ПЕТРОВ А.А.
(наименование должности, подпись, Ф.И.О. заверяющего)
М.П.

* За несовершеннолетних и (или) недееспособных членов семьи подпись ставится их законным представителем.

2.3. Оформление договора найма служебного жилого помещения

Для заключения **договора найма** служебного жилого помещения военнослужащий *представляет* следующие документы:

Первичное заключение договора найма

Перезаключение договора найма

1. Копия удостоверения личности военнослужащего с указанием личного номера офицера и копии паспорта военнослужащего и членов его семьи *(в том числе все страницы с указанием регистрации по местам жительства, страницы «семейное положение», «дети»*

2. Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака

3. Справка о составе семьи

4. Справка о прохождении военной службы

5. Сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности военнослужащему и членам его семьи по месту прохождения военной службы

6. Копия заключенного контракта о прохождении военной службы *(предоставляется для установления срока договора, в случае непредставления копии контракта договор заключается сроком на один год)*

7. Сообщение о предлагаемом специализированном жилом помещении с приложениями документов

8. Справка о сдаче служебного жилого помещения/ необеспеченности служебным жилым помещением по прежнему месту службы (в том числе жилого помещения маневренного фонда или в общежитии). При оформлении договора найма жилого помещения в общежитии представляются копии справок

7. Оригинал договора найма служебного жилого помещения

Военнослужащие, *состоящие в распоряжении или уволенные с военной службы с оставлением на учете до получения постоянного жилья*, представляют **выписку из приказа** о выводе в распоряжение или выписку из приказа об увольнении.
(Договор перезаключается **на год**).

2.4. Порядок расторжения договора найма служебного жилого помещения

Договор найма служебного жилого помещения *подлежит расторжению* в порядке и по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации

1. По соглашению сторон в установленном законодательством Российской Федерации порядке

2. По требованию Наймодателя в судебном порядке:

- использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
- разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами;
- систематическое нарушение прав и законных интересов соседей;
- невнесение в установленные договором найма служебного жилого помещения сроки в полном объеме в установленном порядке платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

3. С утратой (разрушение) жилого помещения

4. Со смертью Нанимателя

5. С окончанием срока службы

6. С переводом к новому месту службы

7. С получением жилого помещения для постоянного проживания (по договору социального найма или в собственность бесплатно), жилищной субсидии, в связи с реализацией НИС по месту прохождения службы.

В случае **расторжения или прекращения** договора найма служебного жилого помещения

Наниматель и члены его семьи **в течение двух недель *обязаны освободить*** служебное жилое помещение

В случае **отказа освободить** служебное жилое помещение

Наниматель и члены его семьи подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения.

2.5. Освобождение служебного жилого помещения

Военнослужащие, граждане уволенные с военной службы, и члены их семей *обязаны* **освободить** служебное жилое помещение *и* **сдать** его установленным порядком в уполномоченный орган жилищного обеспечения в следующих случаях:

- при обеспечении жилым помещением для постоянного проживания
- при переводе к новому месту службы
- при увольнении без права получения жилого помещения

Документы, необходимые для получения справки о сдаче жилого помещения:

- заявление в произвольной форме о том, что военнослужащий сдает служебное жилое помещение;
- копии паспортов военнослужащего и членов его семьи с отметкой о снятии с регистрационного учета, копии свидетельств о рождении детей, не имеющих паспортов с листками убытия;
- копия финансово-лицевого счета;
- справка из бухгалтерии управляющей компании об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг;
- выписка из домовой книги с отметкой об убытии
- договор найма служебного жилого помещения
- акт приема-передачи, управляющей компании с отметками о произведенном ремонте (внесении денежной суммы на ремонт), о сдаче ключей от жилого помещения;

В случае если служебное жилое помещение сдается в связи с предстоящим обеспечением жилым помещением для постоянного проживания, дополнительно прилагаются:

- копия извещения на получаемое жилое помещение/ копия списка распределения квартир/ копия договора социального найма *(для подтверждения адреса убытия при наличии регистрации по месту жительства)*;
- нотариально заверенное обязательство о сдаче жилого помещения (*с указанием срока сдачи но не более двух месяцев и обязательством об оплате коммунальных услуг*)

2.6. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения

военнослужащим, которые **включены в список** на предоставление служебных жилых помещений, если они *по истечении трех месяцев* со дня прибытия к новому месту прохождения военной службы не обеспечены такими жилыми помещениями

Денежная компенсация *выплачивается*

членам семей военнослужащих, **погибших (умерших)** в период прохождения военной службы, *в случае* невозможности обеспечения жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации

гражданам уволенным с военной службы и вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий **до 1 января 2005г**. в уполномоченных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организациях, и членам их семей

членам семей граждан, уволенных с военной службы, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий **до 1 января 2005 г.** в уполномоченных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организациях и погибших (умерших) после увольнения с военной службы

Размер денежной компенсации *не может превышать*

- в гг. Москве и Санкт-Петербурге - **15000** рублей;
- в других городах и районных центрах - **3600** рублей;
- в прочих населенных пунктах - **2700** рублей.

Размер компенсации повышается на **50 процентов** если:

- с военнослужащим проживают **3 и более** членов семьи
- семья военнослужащего, погибшего (умершего) в период прохождения военной службы состоит из **4 и более** человек
- с гражданином, уволенным с военной службы, проживают **3 и более** членов семьи
- семья гражданина, уволенного с военной службы, погибшего (умершего) после увольнения с военной службы, состоит из **4 и более** человек.

2.7. Порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения

Денежная компенсация *выплачивается*

военнослужащим, которые **включены в список** на предоставление служебных жилых помещений, если они *по истечении трех месяцев* со дня прибытия к новому месту прохождения военной службы не обеспечены такими жилыми помещениями

→ по их желанию **в размере**, *предусмотренном договором* найма (поднайма) жилого помещения, но **не более** установленных размеров

членам семьи военнослужащего, погибшего (умершего) в период прохождения военной службы, ежемесячно воинской частью (организацией) по последнему месту военной службы военнослужащего со дня гибели (смерти) кормильца

→ *до получения* ими жилого помещения либо предоставления им субсидий по государственным жилищным сертификатам или в виде безвозмездной финансовой помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации, но **не более чем в течение 1 года** со дня гибели (смерти) кормильца

гражданам, уволенным с военной службы и вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г., и членам их семей

также членам семей граждан, уволенных с военной службы, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г. и погибших (умерших) после увольнения с военной службы

→ осуществляется ежемесячно соответствующими органами Министерства обороны Российской Федерации в которых эти граждане *состоят на учете* в части их **пенсионного обеспечения** на основании договора найма (поднайма) жилья, заключенного в письменной форме, в размере, предусмотренном договором, **но не более** установленных размеров до фактического предоставления субсидий по государственным жилищным сертификатам *(для членов семей погибших (умерших) - не **более чем в течение 1 года** со дня гибели (смерти) кормильца)*

При перемене места жительства указанными гражданами и невозможности обеспечения их жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации через уполномоченные ими органы **выдают документы**, *необходимые для принятия решения* о выплате **денежной компенсации**

3.1. Порядок признания военнослужащих нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых для постоянного проживания

Для признания военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, **нуждающимися в жилых помещениях** они подают в уполномоченный орган жилищного обеспечения следующие документы [1]:

- Заявление (*лично, заказным письмом с описью вложения или бандеролью)*
- копии документов, удостоверяющие личность военнослужащего и совместно проживающих с ним членов его семьи - граждан Российской Федерации (далее именуются - члены его семьи) (паспортов с данными о регистрации по месту жительства, свидетельств о рождении лиц, не имеющих паспортов)
- копии свидетельства о браке (расторжении брака)
- выписки из домовых книг, копии финансовых лицевых счетов с мест жительства военнослужащих и членов из семей за последние пять лет до подачи заявления
- копии документов о праве на предоставление дополнительных социальных гарантий в части жилищного обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации
- сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности военнослужащему и членам его семьи

В случае, если по результатам принятых военнослужащим мер документы не могут быть получены, представляются документы свидетельствующие о невозможности их получения

Военнослужащий вправе представлять другие документы, подтверждающие их право на признание нуждающимися в жилых помещениях

Признание военнослужащих нуждающимися в жилых помещениях *осуществляется* уполномоченным органом

в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и с учетной нормой площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления,

но не более **восемнадцати квадратных метров** общей площади жилого помещения на одного человека

[1] Кадровые органы Вооруженных Сил Российской Федерации предоставляют информацию о прохождении и общей продолжительности военной службы военнослужащего, составе его семьи в структурные подразделения уполномоченного органа в десятидневный срок.

3.2. Действия по намеренному ухудшению жилищных условий

Военнослужащие **не могут быть** *признаны* нуждающимися в жилых помещениях **ранее** истечения **пяти лет**

после совершения ими **действий по намеренному ухудшению жилищных условий**, в результате которых на военнослужащих и членов их семей стало приходиться *менее* установленной учетной нормы площади жилого помещения,

в том числе:

- изменение порядка пользования жилыми помещениями
- обмен жилых помещений
- невыполнение условий договора социального найма жилого помещения
- расторжение брака
- выделением доли жилых помещений собственниками
- отчуждением жилых помещений или их частей

Не являются действиями по намеренному ухудшению жилищных условий:

вселение военнослужащими в жилые помещения **супругов**, **детей** и ***в судебном порядке*** - **родителей** военнослужащих, **иждивенцев**, иных лиц, а также их регистрация по адресу воинской части, в которой военнослужащие проходят военную службу, если до вселения или регистрации по адресу воинской части указанные лица:

- не имели жилых помещений в пользовании или на праве собственности
- имели право пользования жилыми помещениями или являлись собственниками жилых помещений, которые в установленном порядке были признаны непригодными для проживания
- произвели действия по прекращению права пользования жилыми помещениями в связи с выездом к месту прохождения военнослужащими военной службы при вступлении с ними в брак
- произвели действия по прекращению права пользования жилыми помещениями в связи с выездом к месту прохождения военной службы военнослужащими, являющимися их родителями (для не состоящих (состоявших) в браке несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения)

расторжение по инициативе получателя ренты **договора ренты** жилого помещения, заключенного им с военнослужащими и (или) членами их семей, *с возвратом* получателю ренты этого **жилого помещения**

признание сделки с жилым помещением **недействительной в судебном порядке**, вследствие чего военнослужащие и (или) члены их семей утратили право пользования жилым помещением или собственности на жилое помещение

3.3. Решение о признании (отказе в признании) военнослужащих нуждающимися в жилых помещениях

Решения о принятии военнослужащих на учет или об отказе в принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях *принимаются* уполномоченным органом

по результатам рассмотрения заявлений и документов *не позднее чем через* **тридцать рабочих дней** со дня их поступления в структурное подразделение уполномоченного органа.

Если военнослужащим предоставлены не все установленные документы

уполномоченный орган *приостанавливает* **рассмотрение заявления** о принятии на учет нуждающегося в жилом помещении

и *направляет* военнослужащему и в копии командиру (начальнику) воинской части (организации) Вооруженных Сил Российской Федерации по месту прохождения военнослужащим военной службы **уведомление** с предложением предоставить в уполномоченный орган недостающие документы

Командир (начальник) воинской части

в течение трех рабочих дней *вручает* под роспись военнослужащему указанное **уведомление**

Если военнослужащий, которому направлено уведомление, *участвует в мероприятиях*

соответствующие командиры (начальники) *в течение* **трех рабочих дней** *информируют* об этом **уполномоченный орган** с указанием даты окончания таких мероприятий.

В случае если военнослужащим в **тридцатидневный срок** со дня получения указанного уведомления *не предоставлены* недостающие документы

уполномоченный орган *выносит* **решение об отказе** в принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях.

Уполномоченный орган

не позднее чем через **три рабочих дня** со дня принятия решения о принятии военнослужащих на учет или об отказе в принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях

выдает военнослужащим или *направляет* по указанным ими адресам **решения** согласно рекомендуемому образцу с приложением расписки в получении документов с указанием их перечня и даты получения.

3.4. Дата постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях

Уполномоченный орган *ведет* **единый реестр** военнослужащих, *принятых на учет* нуждающихся в жилых помещениях

информация из которого в установленном порядке размещается в глобальной информационной сети Интернет на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации **(www.mil.ru)**

Обработка персональных данных военнослужащих и членов их семей, содержащихся в реестре, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"*(5) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенности обработки персональных данных.

Дата принятия военнослужащих на учет нуждающихся в жилых помещениях

определяется датой подачи (отправки по почте) ими в структурное подразделение уполномоченного органа заявлений и документов

В случаях если военнослужащие, у которых появились основания для признания нуждающимися в жилых помещениях, *не смогли своевременно направить* в структурные подразделения уполномоченного органа **заявления и необходимые документы** *по причине*:

- нахождения в служебной командировке, отпуске, на лечении
- несения боевого дежурства
- выполнения задач в условиях чрезвычайного положения, военного положения и вооруженных конфликтов
- участия в боевых действиях, учениях, походах кораблей, предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также в иных мероприятиях, связанных с исполнением обязанностей военной службы вне места постоянной дислокации воинской части
- нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), положении заложника или интернированного

им *при предоставлении* подтверждения указанных причин справками за подписью командира (начальника) воинской части (организации) Вооруженных Сил Российской Федерации **дата принятия на учет** нуждающихся в жилых помещениях *определяется исходя из даты* **возникновения права** военнослужащих на признание нуждающимися в жилых помещениях, но не ранее даты возникновения указанных обстоятельств

3.5. Снятие с учета нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых для постоянного проживания

Военнослужащие, *принятые на учет* **нуждающихся в жилых помещениях**

обязаны *в течение* **тридцати дней** сообщать в структурные подразделения уполномоченного органа **об изменении** сведений в ранее представленных ими документах, подтверждающих право быть принятыми на учет нуждающихся в жилых помещениях, с предоставлением соответствующих документов.

снимаются с учета в случае

а) подачи ими **заявления** о снятии с учета

б) **утраты оснований**, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма

в) **получения** в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения

г) **предоставления** в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за исключением военнослужащих, имеющих трех и более детей

д) выявления в представленных документах в уполномоченный орган сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, а также неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа при решении вопроса о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях

Выписки из решений уполномоченного органа ***о снятии с учета*** нуждающихся в жилых помещениях

не позднее чем через **три рабочих дня** со дня их принятия *выдаются (направляются)* военнослужащим.

Военнослужащие, снятые с учета нуждающихся в жилых помещениях, исключаются из реестра.

[1] Уведомление о принятом решении о снятии с жилищного учета направляется также командиру (начальнику) воинской части по месту прохождения службы военнослужащего

3.6. Очередность предоставления жилых помещений

Учет военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях → *ведется* **по очередности** исходя из **даты принятия их на учет**

Жилые помещения, предоставляемые для постоянного проживания, *распределяются* **уполномоченным органом** военнослужащим, принятым на учет нуждающихся в жилых помещениях

по очередности, которая *определяется* **датой принятия** военнослужащих **на учет** нуждающихся в жилых помещениях

в случае если указанные **даты совпадают**, очередность *определяется* с учетом **общей продолжительности** военной службы на дату принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях

Вне очереди **жилые помещения** ***предоставляются*:**

- военнослужащим, имеющим право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями, признанным таковыми жилищными комиссиями до введения в действие Приказа Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 1280
- военнослужащим, *имеющим* **трех и более детей**
- членам семей военнослужащих, признанных нуждающимися в жилых помещениях и погибших (умерших) в период прохождения военной службы
- военнослужащим , имеющим в составе семьи больных, страдающих **тяжелыми формами хронических заболеваний**, при которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно [1]
- военнослужащим – гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке **непригодными для проживания** и **ремонту** или **реконструкции** *не подлежат*

[1] Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. № 378

3.7. Порядок предоставления жилых помещений

Уполномоченный орган *вручает* **под расписку** или иным способом, свидетельствующим о факте и дате его получения, военнослужащим, принятым на учет нуждающихся в жилых помещениях,

извещения о распределении жилых помещений [1]

Военнослужащий при получении извещения должен:

1. *Расписаться* в получении извещения
2. В течение **5 рабочих** дней *произвести* **осмотр** жилого помещения с оригиналом извещения
3. Заполнить корешок № 1 (согласие) или № 2 (отказ) и сделать копию заполненного извещения
4. Вырезать заполненный корешок (№ 1 или № 2) оригинального извещения и приложить копию извещения (***оригинал извещения остается у военнослужащего***)
5. *Сдать* в территориальный орган жилищного обеспечения лично или через уполномоченного представителя **копию извещения** и **корешок оригинала извещения**
6. ***При согласии*** с предлагаемым жилым помещением в течение **30 дней** *сдать* необходимые **документы** в территориальное подразделение жилищного обеспечения для подтверждения права на получение жилого помещения

Орган жилищного обеспечения

осуществляет проверку представленных военнослужащим документов, *направляет запрос* в Росреестр на получение **сведений о наличии** у военнослужащего и членов его семьи **жилых помещений на праве собственности** и **земельных участков**, предоставленных для индивидуального строительства

На основании результатов проверки ***принимает решение***:

Заключение **договора социального найма** жилого помещения (выдача решения о предоставлении жилого помещения **в собственность бесплатно**)

- о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (в собственность бесплатно) со снятием с жилищного учета
- об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социального найма (в собственность бесплатно) при совершении действий, повлекших ухудшение жилищных условий
- о снятии с учета нуждающихся при наличии сведений об утрате права на обеспечение жилыми помещениями *(обеспеченность военнослужащего и членов его семьи жилыми помещениями площадью превышающей норму предоставления площади жилого помещения)*

[1] Копия извещения направляется командиру (начальнику) воинской части по месту прохождения службы военнослужащего

В случае ***отсутствия права собственности*** Российской Федерации **на жилые помещения**, соответствующие требованиям жилищного законодательства Российской Федерации

военнослужащий при *согласии* с **предоставлением и заселением** распределенного жилого помещения вправе обратиться в уполномоченный орган и (или) структурное подразделение уполномоченного органа с заявлением

Уполномоченный орган и (или) структурное подразделение уполномоченного органа *принимают* **решение** о заселении жилого помещения

на основании которого *заключается* **договор о пользовании**

В случае непоступления от военнослужащих, которым направлены извещения о распределении жилых помещений, согласия с предоставлением распределенных жилых помещений

в течение пяти дней с даты поступления в уполномоченный орган уведомления о вручении извещений военнослужащим

указанные жилые помещения распределяются между другими военнослужащими, принятыми на учет нуждающихся в жилых помещениях.

В случае непоступления от военнослужащих сведений и копий документов

в течение тридцати дней с даты поступления в уполномоченный орган уведомлений о вручении извещений военнослужащим, от которых поступило согласие на предоставление распределенных жилых помещений,

указанные жилые помещения распределяются между другими военнослужащими, принятыми на учет нуждающихся в жилых помещениях, не позднее чем через десять рабочих дней по истечении срока предоставления указанных сведений и документов.



3.8. Отказ от предоставляемого жилого помещения

В случае **отказа** военнослужащего **от предоставляемого жилого помещения**

обоснованного

- *несоответствие* площади жилого помещения **норме предоставления** площади жилого помещения для данного состава семьи с учетом права пользования дополнительной площадью *(при наличии такого права)*
- *несоответствие* расположения жилого помещения избранному месту жительства
- *несоответствие* жилого помещения установленным санитарным нормам
- *непригодность* жилого помещения для проживания
- иные законные основания

военнослужащий остается на жилищном учете

при поступлении на распределение военнослужащему предлагается другое жилое помещение

необоснованного

военнослужащий подлежит увольнению с военной службы с оставлением на учете нуждающихся в жилых помещениях и обеспечивается субсидией на приобретение или строительство жилого помещения



Извещение о распределении жилого помещения № 111111
от «08» октября 2013 г.

Департамент жилищного обеспечения

Уважаемый **Иванов Иван Иванович** (**Ф-333333**ВМФ, Жилищная комиссия в/ч 77),
(Фамилия, Имя, Отчество)

Вам на состав семьи в количестве 2 человек распределено (с учетом права на доп.площадь) жилое помещение в виде: отдельной двухкомнатной квартиры общей площадью (без учета площади балконов, лоджий, веранд и террас) **55,5** кв.м., на 3 этаже.

по адресу: Россия, г Москва, ул Синявинская, д.11, корп.16, кв. **222**

Да
(наличие права собственности Российской Федерации)

В случае вашего и членов вашей семьи согласия (или отказа) с распределенным жилым помещением прошу в пятидневный срок заполнить и направить в уполномоченный орган копию извещения и корешок (N 1 или 2) настоящего извещения. При согласии в тридцатидневный срок необходимо направить в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 13 Инструкции о предоставлении военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых помещений по договору социального найма, утвержденной Приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 1280.

Заместитель директора Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации И.В.Лысенко
(должность руководителя уполномоченного органа, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Отметка о получении " 10" октября 2013
Иванов Иван Иванович
(подпись, ФИО военнослужащего (гражданина))

Корешок № 1
к извещению о распределении жилого помещения № 111111
от «08» октября 2013 г.

Контактный телефон: _____
Адрес фактического проживания: _____
Я согласен (~~не согласен~~) (ненужное зачеркнуть) с предоставлением распределенного жилого помещения, указанного в извещении о распределении жилого помещения .
(подпись, фамилия, имя, отчество военнослужащего (гражданина))
(фамилия, имя, отчество членов семьи)

«_____» _____ 20__ г.

Я согласен (не согласен) (ненужное зачеркнуть) с заселением в жилое помещение при отсутствии права собственности Российской Федерации на распределенное жилое помещение. Заявление о заселении жилого помещения и сведения, указанные в подпункте "и" пункта 1 настоящей Инструкции по состоянию на дату подачи заявления, прилагаю*.
(подпись, фамилия, имя, отчество военнослужащего (гражданина))
(фамилия, имя, отчество членов семьи)

«_____» _____ 20__ г.

* поля обязательно для заполнения в случае распределения жилого помещения, на которое не оформлено право собственности Российской Федерации

Корешок № 2
к извещению о распределении жилого помещения № 111111
от «08» октября 2013 г.

Контактный телефон: 8(926) 999-99-99
Адрес фактического проживания: Адрес действительного проживания
Я отказываюсь от предоставления распределенного жилого помещения, указанного в извещении о распределении жилого помещения по следующим причинам(нужное подчеркнуть):
Изменение состава семьи, ранее распределена жилплощадь, не соответствует избранному месту жительства, не соответствует площадь, отсутствие инфраструктуры, документы на ГЖС, реализовал ГЖС, иные причины (вписать нужное)
Основание мотивированного отказа: Состав семьи 3 человека.
приказ, решение суда, свидетельство, заключение,
Копия свидетельства о рождении прилагается.
иные подтверждающие документы с полными реквизитами (ФИО члена семьи, серия, номер, дата документа,
основание возникновения права на дополнительную площадь)
(подпись, фамилия, имя, отчество военнослужащего (гражданина))
« 15 » октября 2013.

3.9. Норма предоставления площади жилого помещения

Норма предоставления площади жилого помещения, предоставляемого в собственность бесплатно или по договору социального найма

составляет 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека

Формула расчета общей площади жилого помещения (S):

Для одиноко проживающего военнослужащего: $S_{min}=18 + m_{min}$; $S_{max}=36 + m_{max}$

Для семьи из 2х человек: $S_{min}=36 + m_{min}$; $S_{max}=36+k + m_{max}$

Для семьи из 3х человек и более: $S_{min}=n*18 + m_{min}$; $S_{max}= n*18 +k + m_{max}$

где: **n** - количество членов семьи военнослужащего (гражданина);

m_{min}, m_{max} - квадратные метры согласно праву на дополнительную площадь;

k - конструктив (до 9 кв. м).

Размер предоставляемой общей площади жилого помещения

уменьшается на величину общей площади жилых помещений, принадлежащих военнослужащим и (или) членам их семей на праве собственности

Предоставление жилых помещений *осуществляется с учетом* права на дополнительную жилую площадь

Право на дополнительную площадь (размером не менее 15 кв.м и не более 25 кв.м) ***имеют:***

- военнослужащие в воинском звании полковник, ему равное и выше, проходящий военную службу либо уволенный с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями
- командиры воинских частей
- военнослужащие, имеющие почетное звание Российской Федерации
- военнослужащие, преподаватели военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военной кафедры при государственной образовательной организации высшего образования[1]
- военнослужащие - научные работники, имеющие ученую степень и (или) ученое звание

Право на дополнительную площадь (в размере 20 кв.м жилой площади) ***имеют:***

- **Герои Российской Федерации, Советского Союза, полные кавалеры орденов Славы** (*ст.5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993г. № 4301-1 «О статусе героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы)*
- **Герои Труда Российской Федерации, Социалистического труда, полные кавалеры орденов Трудовой**
- **судьи** (*ст.19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации)*
- **сотрудники Следственного комитета**

[1] Право на дополнительную площадь жилого помещения для военнослужащих данной категории реализуется только при условии нахождения их на соответствующих воинских должностях преподавательского состава, при выведении в распоряжение такое право утрачивается.

Право на дополнительную площадь в виде отдельной комнаты *(или размером до 18 кв.м)* по состоянию здоровья ***имеют:***

граждане, *страдающие* тяжелыми формами хронических заболеваний (*инвалиды*), перечень которых утверждается постановлением Правительства Российской Федерации [1]

При *наличии* **права** на дополнительную общую площадь жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации *по нескольким основаниям*

увеличение размера общей площади жилого помещения производится **по одному из них** по выбору военнослужащего

С учетом *конструктивных и технических параметров* многоквартирного дома или жилого дома жилое помещение, предоставляемое в собственность бесплатно или по договору социального найма

может быть предоставлено общей площадью, **превышающей размер общей площади жилого помещения**, определенный исходя из нормы предоставления площади жилого помещения, и увеличения размера общей площади жилого помещения

Такое превышение *может составлять*

не более 9 кв.м общей площади жилого помещения в общей сложности

не более 18 кв.м общей площади жилого помещения в общей сложности, для одиноко проживающего военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего, члена семьи погибшего (умершего) гражданина, уволенного с военной службы

Расчет нормы площади жилого помещения с учетом состава семьи военнослужащего:

Состав семьи	Без права на доп. площадь	С правом на доп. площадь (15-25 кв. м)	Тяжелые формы хронических заболеваний, инвалиды (до 18 кв. м)
1 человек	18-36	33-61	36-54
2 человека	36-45	51-70	54-63
3 человека	54-63	69-88	72-81
4 человека	72-81	87-106	90-99

При предоставлении жилого помещения **членам семьи погибшего (умершего)** военнослужащего (гражданина, уволенного с военной службы)

размер общей площади предоставляемого жилого помещения *определяется* исходя **из состава семьи** военнослужащего (гражданина, уволенного с военной службы) **на дату его гибели** (смерти).

[1] Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004г. № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную площадь», от 16 июня 2006г. № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»

3.10. Принятие решения о предоставлении жилого помещения

Решения *о предоставлении* жилых помещений по договору социального найма принимаются

уполномоченным органом или структурным подразделением *не позднее чем через* **десять рабочих дней** со дня *получения* **сведений** из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах военнослужащих и членов их семей на жилые помещения ***на всей территории Российской Федерации***

при отсутствии оснований **для снятия** военнослужащих **с учета** нуждающихся в жилых помещениях и подлежат реализации

в срок *не более чем* **два месяца** со дня принятия



В случае получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, из которых следует, что военнослужащему или членам его семьи **принадлежат** на праве собственности жилые помещения

распределенное ему жилое помещение ***не может быть предоставлено*** и ***распределяется*** другому военнослужащему, принятому на учет нуждающихся в жилых помещениях, *не позднее чем через* **десять рабочих дней** со дня получения таких сведений

Выписки из решений о предоставлении жилых помещений

не позднее чем через **три рабочих дня** со дня их принятия *направляются* уполномоченным органом военнослужащим, принятым на учет нуждающихся в жилых помещениях

с уведомлением о вручении и органам (организациям), заключающим договоры социального найма жилого помещения с военнослужащими

При вынесении **решения об отказе** в предоставлении распределенных жилых помещений

уполномоченный орган *вручает* **под расписку** или иным способом, свидетельствующим о факте и дате его получения военнослужащим, **мотивированный отказ** в предоставлении распределенных жилых помещений

3.11. Освобождение занимаемого жилого помещения

В случае **освобождения** жилых помещений, занимаемых военнослужащими и совместно проживающими с ними членами их семей, *за исключением жилых помещений, находящихся в их собственности*

военнослужащие ***обязаны направить*** в структурное подразделение уполномоченного органа по месту нахождения освобождаемого жилого помещения **документы**, *подтверждающие освобождение этого помещения*

о чем военнослужащим структурным подразделением уполномоченного органа *выдается (направляется)* **справка**

С военнослужащими ***не может быть заключен*** договор социального найма предоставленного жилого помещения

до сдачи жилых помещений занимаемых военнослужащими и совместно проживающими с ними членами их семей, за исключением жилых помещений, находящихся в их собственности

в случаях истечения срока реализации решения о предоставлении им жилых помещений, а также утраты ими до заключения договора социального найма жилого помещения оснований на получение предоставляемого ему жилого помещения



о чем уполномоченный орган вручает под расписку или иным способом, свидетельствующим о факте и дате его получения, военнослужащим мотивированный отказ

4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих

1. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2005г. № 800 «О порядке ипотечного кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих»;
3. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 28 февраля 2013г. № 166 «Об утверждении Порядка реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации»
4. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 08 сентября 2008 г. № 475 «Об утверждении форм сведений о лицах, имеющих право на использование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»;
5. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 08 апреля 2011 г. № 465 «Об утверждении типовых договоров, необходимых для реализации Правил предложения участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевого жилищного займа, а также погашения целевого жилищного займа»;
6. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 08 июня 2005 г. № 225 «О документах, необходимых для формирования и ведения реестра участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти где федеральным законодательством предусмотрена военная служба».

4.2. Категории обязательных участников накопительно-ипотечной системы и основания для включения их в реестр

Обязательные участники	Основания
1.Лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального образования и заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005г.	Присвоение первого воинского звания офицера и назначение на должность
2. Офицеры, призванные на военную службу из запаса или поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса	Заключение первого контракта о прохождении военной службы
3. Прапорщики и мичманы, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005г.	Общая продолжительность военной службы по контракту составляет 3 года
7. Военнослужащие, являющиеся участниками НИС, которые переведены из другого федерального органа исполнительной власти	Приказ о зачислении в федеральный орган власти в который они переведены
8. Военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера и получившие первое воинское звание офицера в связи с поступлением на военную службу по контракту и назначением на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 2008г.	Присвоение первого воинского звания офицера
9. Военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с назначением на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 2008г.	Присвоение первого воинского звания офицера и назначение на должность
10. Военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с окончанием курсов по подготовке младших офицеров начиная с 1 января 2008г.	Присвоение первого воинского звания офицера
15. Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они были исключены из реестра в связи с увольнением с военной службы по иным, не указанным в пункте 2 статьи 10 Федерального закона основаниям, и не получили выплату денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 статьи 4 Федерального закона, или не воспользовались правом стать участниками НИС	Приказ о вступлении в силу нового контракта о прохождении военной службы
16. Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они были исключены из реестра в связи с увольнением с военной службы по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, или по семейным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе, и не получили выплату денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 статьи 4 Федерального закона	Дата приказа о вступлении в силу нового контракта о прохождении военной службы
17. Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они были исключены из реестра в связи с увольнением с военной службы и получили выплату денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 статьи 4 Федерального закона	Дата достижения общей продолжительности военной службы 20 лет

4.3. Категории добровольных участников накопительно-ипотечной системы и основания для включения их в реестр

Добровольное участие

4. Сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о прохождении военной службы не ранее 1 января 2005г. И изъявившие желание стать участниками НИС

5. Лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального образования начиная с 1 января 2005г. И заключившие первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005г.

6. Прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы которых составляет 3 года, начиная с 1 января 2005г., если они заключили первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005г.

11. Лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального образования в период после 1 января 2005г. До 1 января 2008г., получившие первое воинское звание офицера в процессе обучения

12.Военнослужащие, не имевшие воинского звания офицера и получившие первое воинское звание офицера в связи с поступлением на военную службу по контракту и назначением на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, в период с 1 января 2005г. до 1 января 2008г.

13. Военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с назначением на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, в период после 1 января 2005 года до 1 января 2008 года и изъявившие желание стать участниками НИС

14. Военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с окончанием курсов по подготовке младших офицеров в период с 1 января 2005 года до 1 января 2008 года и изъявившие желание стать участниками НИС

Основание - **обращение в письменной форме** (рапорт) о включении в реестр НИС

Обращение (рапорт) *подлежит* **регистрации** в установленном порядке и приобщается к личному делу военнослужащего

Датой возникновения основания для включения в реестр НИС *является* **дата регистрации** обращения (рапорта) в журнале учета служебных документов

4.4. Включение в реестр участников накопительно-ипотечной системы

При *возникновении* **основания** для включения военнослужащего в реестр НИС

ответственное должностное лицо воинской части оформляет список данных для включения военнослужащего в реестр НИС

и представляет его на подпись начальнику кадрового органа воинской части и командиру воинской части,

а затем направляет в соответствующее региональное управление жилищного обеспечения

Командиры воинских частей *несут* **личную ответственность**

за своевременное *рассмотрение* **рапортов** военнослужащих о включении их в реестр и *принятие* по ним **обоснованных решений**

Региональное управление жилищного обеспечения

осуществляет **проверку** представленных документов из воинской части

и в срок **до 5 числа** каждого месяца *направляет* в регистрирующий орган **сводный список** военнослужащих ***для включения*** их **в реестр**

Регистрирующий орган на основании представленных сведений из регионального управления жилищного обеспечения

вносит запись о включении военнослужащего **в реестр участников НИС** и ***направляет***:

военнослужащему через соответствующие региональные управления жилищного обеспечения **уведомление о включении в реестр**

не позднее **20 числа** каждого месяца в уполномоченный федеральный орган (ФГКУ «Росвоенипотека») на бумажных и электронных носителях

4.5. Подготовка сведений об участниках НИС, имеющих право на использование накоплений для жилищного обеспечения и изъявивших желание его реализовать

Основанием *возникновения права* **на использование накоплений**, учтенных на именном накопительном счете участника, в соответствии с Федеральным законом является:

1. **общая продолжительность** военной службы, в том числе в льготном исчислении, **двадцать лет и более**;

2. **увольнение** военнослужащего**, общая продолжительность** военной службы которого составляет **десять лет** *и более:*

- **а**. *по достижении* **предельного возраста** пребывания на военной службе;
- **б**. **по состоянию здоровья** - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе;
- **в**. в связи с **организационно-штатными мероприятиями**;
- **г**. **по семейным обстоятельствам**, предусмотренным законодательством Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе;

3. исключение участника накопительно-ипотечной системы из списков личного состава воинской части в связи с его гибелью или смертью, признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявлением его умершим;

4. увольнение военнослужащего **по состоянию здоровья** - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе

Участники НИС, получившие право использовать накопления для жилищного обеспечения военнослужащих и изъявившие желание реализовать это право (бывшие участники НИС (члены их семей)

→ подают **заявления** (рапорта) *в письменной форме* на имя командиров воинских частей

→ Ответственное должностное лицо воинской части на основании заявлений (рапортов) в письменной форме, поступивших от участников НИС, бывших участников НИС (членов их семей)

→ формирует сведения и направляет указанные сведения не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, в соответствующее региональное управление жилищного обеспечения (РУЖО)

→ Регистрирующий орган[1] на основании сводных сведений, представленных РУЖО и отдельным органом военного управления, формирует сводные сведения и представляет их в уполномоченный федеральный орган[2] не позднее 20 числа месяца

→ РУЖО при получении сведений из воинских частей, формирует сводные сведения и не позднее 10 числа текущего месяца представляет их в регистрирующий орган

→ Уполномоченный федеральный орган перечисляет денежные средства на счет военнослужащего, указанный в рапорте

[1] Регистрирующий орган Минобороны России – Департамент жилищного обеспечения Минобороны России;

[2] Уполномоченный федеральный орган – ФГКУ «Росвоенипотека»

4.6. Внесение изменений в реестр участников накопительно-ипотечной системы

Основаниями для внесения изменений в реестр ***являются***:

а) *замена* военнослужащим **паспорта** гражданина Российской Федерации

б) *несоответствие* **сведений**, содержащихся в уведомлении о включении в реестр, сведениям, содержащимся в личной карточке участника НИС

При возникновении оснований для внесения изменений

ответственное должностное лицо воинской части оформляет таблицу изменений,

представляет ее на подпись командиру воинской части с приложением копий документов, на основании которых вносятся изменения,

и направляет в соответствующее региональное управление жилищного обеспечения

Региональное управление жилищного обеспечения при получении от воинских частей таблиц изменений проверяет их на соответствие требованиям Приказа № 166,

формирует сводную таблицу изменений и направляет ее в регистрирующий орган

Регистрирующий орган на основании полученной сводной таблицы вносит изменения в реестр

Информация о внесенных изменениях ***направляется:***

в уполномоченный федеральный орган (ФГКУ «Росвоенипотека»)

в соответствующие региональные управления жилищного обеспечения для доведения до воинских частей

Командир воинской части при получении извещения о внесенных изменениях

обязан организовать своевременное внесение изменений в личную карточку участника НИС

4.7. Исключение из реестра участников накопительно-ипотечной системы

Основаниями для исключения военнослужащего из реестра НИС являются:

а) ***увольнение*** с военной службы

б) ***исключение*** из списков личного состава воинской части в связи **с гибелью или смертью**, признанием в установленном законом порядке **безвестно отсутствующим** или объявлением его **умершим**

в) *поступление* из иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, **сведений о включении** военнослужащего **в реестр** по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом, в связи с его поступлением на военную службу

г) *исполнение* государством своих **обязательств** *по обеспечению* военнослужащего в период прохождения военной службы **жилым помещением** согласно нормативным правовым актам Президента Российской Федерации за счет средств федерального бюджета

При возникновении **оснований** для исключения военнослужащего из реестра НИС → ответственным должностным лицом воинской части оформляется список участников НИС для исключения

Указанный **список** *представляется* **на подпись** начальнику кадрового органа и командиру воинской части в течение **7 дней** после издания приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части

и направляется в соответствующее **региональное управление** жилищного обеспечения с приложением выписки из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части

Региональное управление жилищного обеспечения

- при получении списка участников НИС для исключения их из реестра *проверяет* его на соответствие требованиям Приказа № 166,
- *формирует* **сводный список** участников НИС для исключения их из реестра и направляет в регистрирующий орган

Регистрирующий орган на основании сводного списка участников НИС для исключения их из реестра *производит* в реестре **запись** *об исключении* военнослужащего **из реестра** и не позднее **20 числа** каждого месяца ***направляет*:**

- **гражданину** через региональное управление жилищного обеспечения до военного комиссариата, где он состоит на учете, – **уведомление** об исключении военнослужащего из реестра
- *не позднее* **20 числа** каждого месяца в уполномоченный федеральный орган (ФГКУ «Росвоенипотека») – **сведения** *об исключении* участника НИС из реестра

4.8. Подготовка сведений об участниках накопительно-ипотечной системы, изъявивших желание получить целевой жилищный заем

Каждый участник НИС *не менее чем через* **3 года** его участия в накопительно-ипотечной системе ***имеет право*** *на заключение* с уполномоченным федеральным органом договора **целевого жилищного займа (ЦЖЗ)**

Для получения **целевого жилищного займа** (свидетельства) военнослужащий *подает* **рапорт** на имя командира воинской части [1]

Ответственное должностное лицо воинской части на основании рапортов

оформляет сведения об участниках

и *направляет* **сведения** в региональное управление жилищного обеспечения *не позднее* **5 числа месяца**, следующего за отчетным [2]

Региональное управление жилищного обеспечения при получении сведений из воинских частей

сверяет с данными учета и представляет не позднее 20 числа в регистрирующий орган (Департамент жилищного обеспечения)

Регистрирующий орган на основании сводных сведений, представленных из региональных управлений жилищного обеспечения

формирует сводные сведения и не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем получения сведений из региональных управлений, представляет в уполномоченный федеральный орган

Уполномоченный федеральный орган оформляет свидетельства о праве участников НИС на получение ЦЖЗ на 1 число месяца, следующего за месяцем получения сведений из регистрирующего органа

и в течении 3 рабочих дней с даты его подписания *направляет* его в **регистрирующий орган**

Регистрирующий орган *в течение* **одного месяца** со дня поступления

обеспечивает **доведение** до участника НИС **свидетельства**

путем его направления **почтой** через региональное управление жилищного обеспечения

[1] Приложение № 13 к Порядку (Приказ № 166 от 28.02.2013 г.)
[2] Приложение № 14 к Порядку (Приказ № 166 от 28.02.2013 г.)

4.9. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050

Право на получение жилищного сертификата имеют:

Военнослужащие

подлежащие увольнению с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в связи с ОШМ, общая продолжительность военной службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более или 20 лет (по истечении срока контракта или по семейным обстоятельствам, указанным в подпункте "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»)

члены семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, указанные в подпункте «а» п. 5 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограммы (утв. постановлением Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153)

Сбор документов согласно п.2 Инструкции о предоставлении военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых помещений по договору социального найма, утверждённой приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 1280

Включение в единый реестр военнослужащих, признанных нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма (Форма обеспечения Государственный жилищный сертификат)

Граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков

граждане, проживающие на территории закрытых военных городков[1], признанные участником Подпрограммы уполномоченным органом или структурным подразделением (п. 4 Приказа №2050 от 8.11.2011 г.)

Сбор документов согласно п. 19 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Подпрограммы (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153)

Включение в реестр граждан, проживающих на территории закрытых военных городков, изъявивших желание получить сертификат

[1] Входящих в Перечень закрытых военных городков (утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2006 г. № 752-р)

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 июня 2006 г. № 752-р «Перечень имеющих жилищный фонд закрытых военных городков Вооруженных Сил Российской Федерации и органов федеральной службы безопасности»;
2. Правила выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 21 марта 2006 г. № 153)законодательством предусмотрена военная служба»;
3. Приказ Минобороны РФ от 8 ноября 2011 г. № 2050 «Об утверждении Порядка формирования списков граждан - участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, состоящих на учете в Министерстве обороны Российской Федерации и изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году, учета граждан, проживающих на территории закрытых военных городков, оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов в Вооруженных Силах Российской Федерации».



Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы

СЕРИЯ УВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ №

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Настоящим сертификатом удостоверяется, что _____
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата, серия и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт)

является участником подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. В соответствии с условиями подпрограммы ему (ей) предоставляется за счет средств федерального бюджета социальная выплата в размере _____
(цифрами и прописью) рублей

для приобретения жилого помещения на территории _____ (наименование субъекта Российской Федерации),
рассчитанная с учетом следующих показателей:
численность семьи владельца сертификата (без учета владельца сертификата) _____ (количество цифрами), в том числе:

№ п/п	родственные отношения к владельцу сертификата	фамилия и инициалы	год рождения	№ п/п	родственные отношения к владельцу сертификата	фамилия и инициалы	год рождения
1				4			
2				5			
3				6			

норматив общей площади жилого помещения _____ кв. м;
норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения _____ рублей;
повышающий коэффициент к нормативу стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения: _____

Сертификат выдан _____
(наименование органа исполнительной власти, выдавшего сертификат)

Дата выдачи "____" _____ 20____ г.

М.П. Сертификат должен быть предъявлен в банк до "____" _____ 20____ г. (включительно).

Сертификат действителен до "____" _____ 20____ г. (включительно).

_____ _____ _____
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

линия отреза

КОРЕШОК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

СЕРИЯ УВ №

Настоящим сертификатом удостоверяется, что _____
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата, номер паспорта, кем и когда выдан паспорт)

является участником подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. В соответствии с условиями подпрограммы ему (ей) предоставляется за счет средств федерального бюджета социальная выплата в размере _____
(цифрами и прописью) рублей

для приобретения жилого помещения на территории _____ (наименование субъекта Российской Федерации),
рассчитанная с учетом следующих показателей:
численность семьи владельца сертификата (без учета владельца сертификата) _____ (количество цифрами);
норматив общей площади жилого помещения _____ кв. м;
норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения _____ рублей;
повышающий коэффициент к нормативу стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения _____

Сертификат выдан _____
(наименование органа исполнительной власти, выдавшего сертификат)

Дата выдачи "____" _____ 20____ г.

М.П. Сертификат должен быть предъявлен в банк до "____" _____ 20____ г. (включительно).

Сертификат действителен до "____" _____ 20____ г. (включительно).

_____ _____ _____
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

5.1. Субсидия для приобретения или строительства жилого помещения

Субсидия для приобретения или строительства жилого помещения (***жилищная субсидия***) – выплата, производимая за счет средств федерального бюджета, *для реализации* **права** военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и совместно проживающих с ними **ч**ленов их семей **на жилищное обеспечение** *путем приобретения или строительства* **жилого помещени**я (жилых помещений)

Жилищная субсидия *предоставляется* признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях в Минобороны России

- военнослужащим-гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации
- гражданам Российской Федерации, уволенным с военной службы, и совместно проживающим с ними членам их семей
- членам семей военнослужащих, *погибших* (*умерших*) в период прохождения военной службы
- членам семей граждан, уволенных с военной службы, погибших (умерших) после увольнения с военной службы

в соответствии с очередностью единого реестра учета нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями

путем перечисления денежных средств **на лицевой счет заявителя** в банке

Преимущества жилищной субсидии

- *позволяет* ***приобрести*** жилое помещение **в любом избранном** военнослужащим **месте жительства** вне зависимости от наличия готового жилищного фонда Минобороны России;
- -- *допускает* ***возможность привлечения*** средств **материнского капитала**, **кредитных и собственных средств** для приобретения жилого помещения;
- *дает возможность использовать* выделенные средства на приобретение **строящегося жилья**;
- *дает возможность* **самостоятельно определять** характеристики (площадь, планировку, этаж) и вид приобретаемого жилого помещения (квартира, дом, коттедж).

5.2. Расчет жилищной субсидии

Формула расчета размера жилищной субсидии (Р):

$$Р = Н \times С \times Кс,$$

где: **Н** - норматив общей площади жилого помещения;
С - норматив общей стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения по Российской Федерации;
К - поправочный коэффициент с учетом общей продолжительности военной службы

Норматив **общей площади** жилого помещения

- **33 кв. метра** общей площади жилого помещения → на одиноко проживающего военнослужащего
- **42 кв. метра** общей площади жилого помещения → на семью из 2 человек**;**
- **18 кв. метров** общей площади жилого помещения → на каждого члена семьи - на семью из 3 и более человек

Норматив общей площади жилого помещения *уменьшается*:

- на общую площадь жилых помещений, *принадлежащих* военнослужащему и (или) членам его семьи **на праве собственности**;
- на общую площадь жилых помещений, *занимаемых* военнослужащим и (или) членами его семьи **по договору социального найма**, в случае если в отношении этой площади указанными лицами не взято на себя письменное обязательство о расторжении договора социального найма, ее освобождении и передаче органу, предоставившему жилые помещения;
- на общую площадь жилых помещений, на которую в результате совершенных военнослужащим и (или) членами его семьи **действий и гражданско-правовых сделок** *уменьшился размер* занимаемых (имеющихся) жилых помещений или в отношении которой произведено отчуждение (*такое уменьшение производится в течение 5 лет со дня совершения указанных действий или гражданско-правовых сделок*)

Норматив общей площади жилого помещения *увеличивается:*

- на 15 кв. метров при наличии у военнослужащего права на дополнительную площадь жилого помещения, предусмотренного пунктом 2 статьи 15[1] Федерального закона "О статусе военнослужащих".

При наличии права на дополнительную площадь жилого помещения **по нескольким основаниям** *учитывается* право **по одному** из них

Поправочный коэффициент
устанавливается в следующем размере:

Для военнослужащих

при продолжительности военной службы от **10** до **16** лет – **1,85**

при продолжительности военной службы от **16** до **20** лет – **2,25**

при продолжительности военной службы от **20** до **21** год – **2,375**

с **21** года поправочный коэффициент (2,45) увеличивается на **0,075** за каждый год военной службы **более 21** года - до **2,75** включительно

Для граждан уволенных с военной службы

общая продолжительность военной службы которых составляет **20 лет и более**,
а *при увольнении* с военной службы:
- по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
- по состоянию здоровья
- в связи с организационно-штатными мероприятиями

при общей продолжительности военной службы **10 лет и более** *увеличивается* до **2,375**

Для членов семей

военнослужащих *погибших (умерших)* **в период** прохождения военной службы

граждан, проходивших военную службу по контракту и *погибших (умерших)* **после увольнения** с военной службы

общая продолжительность военной службы которых составляет **10 лет и более**

- по достижении ими **предельного возраста** пребывания на военной службе
- по **состоянию здоровья**
- в связи с **организационно-штатными мероприятиями**

а при общей продолжительности военной службы **20 лет и более** *вне зависимости* **от основания** увольнения

увеличивается до **2,75**

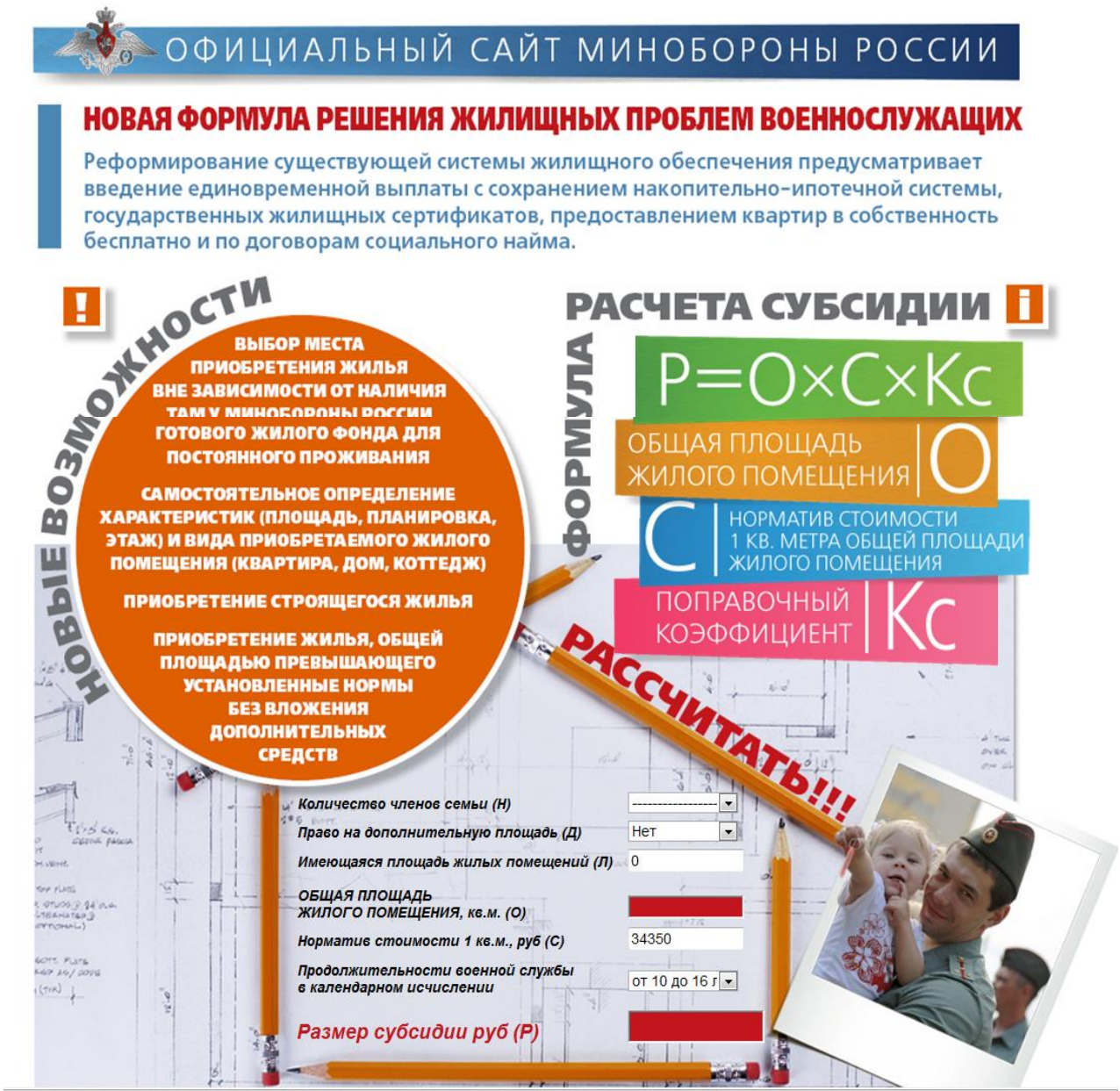
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации

определяется **1 раз в полугодие** Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Расчет жилищной субсидии *можно произвести* при введении персональных данных:

- *о количественном составе семьи*
- *о выслуге лет*
- *о праве на дополнительную площадь жилого помещения*

с помощью **калькулятора**, *размещенного* **на официальном сайте** Минобороны России в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу **www.mil.ru**



5.3. Порядок предоставления жилищной субсидии

Предоставленная военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей **жилищная субсидия**

может быть использована ими ***исключительно*** **в целях приобретения или строительства жилого помещения** (жилых помещений) на условиях, при которых *они утратят* основания для признания их нуждающимися в жилых помещениях

Для перечисления жилищной субсидии военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, члены их семей *представляют*

в уполномоченный орган Министерства обороны Российской Федерации в сфере жилищного обеспечения военнослужащих либо специализированную организацию (структурное подразделение специализированной организации)

договор *об открытии банковского счета* и **заявление** о перечислении жилищной субсидии *с указанием* **реквизитов банковского счета**, подписанное ими и всеми членами их семей

Уполномоченный орган (структурное подразделение уполномоченного органа)

направляет запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

в целях получения **сведений** из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним **о правах** военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей **на жилые помещения** на всей территории Российской Федерации

Уполномоченный орган (*структурное подразделение уполномоченного органа*) *принимает* **решение о предоставлении жилищной субсидии** военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей

при отсутствии **оснований для снятия** их с учета признанных нуждающимися в жилых помещениях

Решение *в течение трех рабочих дней* с даты его принятия ***направляется*** в закрепленное за ним управление (отдел) **финансового обеспечения** Министерства обороны Российской Федерации по субъектам Российской Федерации

Копия решения

выдается военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, членам их **семей в течение трех рабочих дней** с даты его принятия **под роспись** либо направляется способом, позволяющим установить факт получения военнослужащими, гражданами, уволенными с военной службы, членами их семей такого уведомления

направляется **в кадровые органы** Вооруженных Сил Российской Федерации

Жилищная субсидия *предоставляется* военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей

путем ее перечисления на указанный в заявлении о перечислении жилищной субсидии банковский счет

Финансовый орган

в течение трех рабочих дней с даты поступления из органов Федерального казначейства информации о перечислении жилищной субсидии на банковский счет военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, членов их семей

уведомляет об этом **уполномоченный орган** (структурное подразделение уполномоченного органа)

Уполномоченный орган (структурное подразделение уполномоченного органа)

в течение трех рабочих дней после *получения* **уведомления финансового органа** о перечислении жилищной субсидии на банковский счет военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, членов их семей

принимает **решение о снятии** военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, и членов их семей **с учета** признанных нуждающимися в жилых помещениях

не позднее трех рабочих дней с даты получения **уведомления** финансового органа о перечислении жилищной субсидии на банковский счет военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, членов их семей

и *выдает* **копию решения** *о снятии с данного учета* военнослужащему, гражданину, уволенному с военной службы, членам их семей под роспись либо направляет иным способом, позволяющим установить факт получения военнослужащим, гражданином, уволенным с военной службы, членами их семей копии решения о снятии с учета признанных нуждающимися в жилых помещениях

информирует об этом **кадровые органы** Вооруженных Сил Российской Федерации

6.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок рассмотрения обращений граждан

1. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 100 «Об утверждении Регламента Министерства обороны Российской Федерации»;
3. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 18 августа 2014 г. № 555 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4. Порядок приема, регистрации, учета, подготовки, оформления, размножения (тиражирования), контроля исполнения, использования, отправки и хранения служебных документов в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях, организациях Вооруженных Сил Российской Федерации определяет Временная инструкция по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденная Приказом Министра обороны Российской Федерации от 19 августа 2009 г. № 205/2/588.

Обращения граждан *(предложения, заявления или жалобы)* ***должны содержать***[1]***:***

- наименование государственного органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
- фамилию, имя, отчество обращающегося (для военнослужащих дополнительно личный номер), почтовый адрес с индексом, по которому должен быть направлен ответ либо уведомление о переадресации обращения, телефон (анонимные обращения не рассматриваются);
- четкое изложение сути предложения, заявления или жалобы;
- личную подпись и дату.

ОБРАЗЕЦ

Руководителю Департамента
жилищного обеспечения Министерства
обороны Российской Федерации
С.В. Пирогову
от военнослужащего
Сидорова Владимира Николаевича,
личный номер: У-012345,
проживающего по адресу: 119120, г. Москва,
ул. Синявинская, д.10, корп.2, кв.70
тел. 8-909-123-45-67, эл.почта: Sidorov@mail.ru

Заявление

Прошу рассмотреть вопрос……..*(краткое содержание имеющихся обстоятельств и вопросов)*

«____» января 2015г. *В.Н. Сидоров*

[1] При необходимости к письменному обращению могут быть приложены документы и материалы либо их копии

6.2. Порядок рассмотрения обращений граждан

Обращение гражданина *подлежит* **обязательной регистрации** в течение *трех дней* с момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу

Письменное обращение рассматривается в течение **30 дней** со дня его регистрации.

В исключительных случаях руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо *вправе продлить* срок рассмотрения обращения **не более чем на 30 дней**,

уведомив о продлении срока его рассмотрения **гражданина**, направившего обращение

В случае, если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица,

оно в течение 7 дней со дня регистрации направляется в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу по принадлежности вопросов с уведомлением заявителя о переадресации обращения.

Ответ на обращение **не дается** *в следующих случаях*:

1. **В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи**.

При этом гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

2. **Текст письменного обращения не поддается прочтению**.

При этом о невозможности дать ответ по указанной причине в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

3. Переписка с гражданином прекращена по решению руководителя государственного органа или органа местного самоуправления, должностного лица либо уполномоченного на то лица.

Переписка с гражданином прекращается в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

4. **Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну**.

При этом гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7.1. Органы жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации

Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации

Руководитель: ПИРОГОВ Сергей Владимирович

119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19
тел. горячей линии 8(800) 200-22-94
электронная почта dgoinfo@mil.ru

ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Федеральное государственное казенное учреждение «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России *(ФГКУ «Западрегионжилье»)*

Начальник –
ПЛЕТНЕВА Оксана Олеговна

191167,
г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала,
д. 39
тел. горячей линии:
8 (812) 717-64-42
адрес электронной почты:
zapadnoedgo@mail.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Федеральное государственное казенное учреждение «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России *(ФГКУ «Центррегионжилье»)*

Начальник –
МАРТЫНОВА Наталия Николаевна

620100,
г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт,
д.5-Б
тел. горячей линии:
8 (343) 359-34-69
адрес электронной почты:
zentrdgo@mil.ru

ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Федеральное государственное казенное учреждение «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России *(ФГКУ «Югрегионжилье»)*

Начальник –
КОЛЫЧЕВ Михаил Александрович

344010,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Соколова,
д. 66
тел. горячей линии:
8 (863) 282-68-87
адрес электронной почты: **ugdgo@mil.ru**

ВОСТОЧНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Федеральное государственное казенное учреждение «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России *(ФГКУ «Востокрегионжилье»)*

Начальник –
САПУНОВ Андрей Александрович
680000,
г. Хабаровск,
ул. Ханкайская,
д. 27
тел. горячей линии:
8 (4212) 39-76-66
39-52-50
адрес электронной почты:
vostokdgo@mil.ru

Территориальные органы жилищного обеспечения

8. Часто задаваемые вопросы жилищного обеспечения

Возможно ли исключение служебного жилья из специализированного жилищного фонда?

В соответствии с требованиями части 3 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации специализированные жилые помещения (служебная квартира) не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем в связи с формированием фонда служебного жилья для обеспечения военнослужащих.

Должен ли я подписывать Акт приема/передачи жилого помещения?

Да, подписание данного Акта является обязательным условием и при получении служебного жилого помещения и при получении жилого помещения для постоянного проживания.

Прошу дать ответ по недостающим документам в деле на заключение ДСН.

Перечень документов определен Инструкцией. Данный вопрос находится в компетенции соответствующего регионального управления жилищного обеспечения, территориального отдела (отделения). Хотим обратить Ваше внимание, что на сайте Министерства обороны в разделе «Жилье военнослужащим» (www.dom.mil.ru) Вы можете познакомиться с обзором типичных замечаний и недостатков в документах.*

Что такое справка из ЕГРП и как ее получить?

Справка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) отражает сведения о сделках по приобретению и отчуждению жилых помещений, произведенных гражданином. Данную справку запрашивает территориальный отдел (отделение) регионального управления жилищного обеспечения.

Почему учитывается собственность военнослужащих и членов их семей, полученная не от государства (наследство, дарение, приобретенная за собственные средства)?

В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации при определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма (в собственность бесплатно) гражданину, имеющему в собственности жилое помещение, учитывается площадь этого жилого помещения. Это же определено и в пункте 14 Инструкции о предоставлении военнослужащим – гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых помещений по договору социального найма, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 1280: размер предоставляемой общей площади жилого помещения уменьшается на величину общей площади жилых помещений, принадлежащих военнослужащим и (или) членам их семей на праве собственности. Кроме того, при предоставлении военнослужащему жилого помещения по договору социального найма (в собственность бесплатно) учитываются все действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями. Такие сделки и действия учитываются за последние пять лет (пункт 8 статьи 57 Жилищного кодекса).

- Инструкция о предоставлении военнослужащим – гражданам Российской Федерации, проходящим службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых помещений по договору социального найма, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 1280.

Возможно ли сохранить право пользования служебным жилым помещением за бывшими членами семьи?

На основании статьи 35 Жилищного кодекса Российской Федерации при расторжении брака с военнослужащим бывшие члены семьи обязаны освободить служебное жилое помещение.

Каков порядок оплаты за превышение общей площади жилого помещения, где узнать расчётный счёт банка для внесения средств?

Квитанция с реквизитами банка, а также порядок внесения денежных средств будут доведены до Вас непосредственно уполномоченным органом жилищного обеспечения после проверки всех документов для заключения ДСН, получения решения о предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно и подписания соглашения об оплате площади жилого помещения, превышающей норму предоставления.

Возможно ли использовать материнский капитал для компенсации затрат Федерального бюджета за превышение нормы предоставления общей площади жилого помещения?

Нет нельзя. В связи с тем, что Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862, определено, что для направления средств на оплату приобретаемого жилого помещения необходимо представлять копию договора купли-продажи жилого помещения. Правилами предоставления жилого помещения военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, заключение договора купли-продажи не предусмотрено.

Что нужно для получения справки о сдаче служебного жилого помещения в случае перевода к новому месту службы:

Для сдачи служебного жилого помещения установленным порядком необходимо предоставить:

- заявление (свободная форма, с указанием адреса для корреспонденции);
- справку об отсутствии задолженности;
- договор на занимаемое служебное жилое помещение;
- выписку из приказа о переводе к новому месту службы..

